

시정요구 및 권고

1. 제 목 : 장애인 고용상황 신고 및 고용부담금 산정 부적정
2. 관계기관 : <<<<실
3. 내 용
가. 업무개요

◀◀◀◀부는 고용노동부 「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따라, 매년 1월 장애인 고용현황, 고용계획 및 실시상황을 고용노동부에 제출하고 있고, 전년도 장애인 고용 미달 인원에 대해 [표 1] 과 같이 사업주 부담금을 납부하고 있습니다.

[표 1] 연도별 장애인 고용부담금 납부 현황

구분	2017.1월	2018.1월	2019.1월	2020.1월	2021.1월
납부액	28,637,310 원	56,710,080 원	278,056,610 원	279,762,810 원	443,924,490 원

나. 관계법령 및 판단기준

「장애인고용촉진 및 직업재활법」 제28조의2(공공기관 장애인 의무고용률의 특례) 따르면 공공기관은 상시 고용하고 있는 근로자 수에 대하여 장애인을 3.4% 이상 고용하여야 하고, 같은 법 제33조(사업주의 부담금 납부 등)에 따라 의무고용률에 못 미치는 장애인을 고용하는 사업주는 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 고용노동부장관에 부담금을 납부하여야 하며, 부담금은 사업주가 의무고용률에 따라 고용하여야 할 장애인 총수에서 매월 상시 고용하고 있는 장애인 수를 뺀 수에 부담액을 곱한 금액의 연간 합계액으로 정하고 있습니다.

한편, 같은 법 제33조 제4항에 의하면 부담금 납부 의무가 있는 사업주가 연계고용 대상 사업장¹⁾에 도급을 주어 그 생산품을 납품받는 경우 연계고용 대상 사업장에 종사한 장애인 근로자를 부담금 납부 의무 사업주가 고용한 것으로 간주하여 부담금을 감면해 주고 있습니다.

1) 직업재활시설(장애인 복지법 제58조 제1항 제3호), 표준사업장(장애인고용촉진 재활법 제22조의4)

따라서 장애인 고용관리 담당자는 장애인 근로자수와 상시 근로자수 산정 기준을 정확히 파악하여 소속기구 인사담당자와 공유하며 장애인 의무고용률을 관리하여야 하고, 장애인 고용 미달 인원 증가에 따른 고용 부담금 증가 상황을 인지하여 누락된 장애인 고용 대상자가 없는지, 인원 산정에 오류가 없는지, 감면제도를 적용할 수 있는 사항이 없는지 점검하여야 하며, 관리 미흡에 따른 불필요한 고용 부담금과 가산금이 발생하지 않도록 노력하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단의 '19~'20년도분 장애인 고용실적, 고용 부담금 산출내역, 고용 부담금 납부내역을 살펴본 결과,

'19.1. ~ '19.6. 기간 동안 한국장애인고용공단 강원지사로부터 '15~'17년도분 장애인 고용실적 신고 오류에 대해 장애인고용부담금 추가납부 통지를 받아 추가 부담금 총 ##천 원을 납부한 사실이 있는데도

◀◀◀◀부 장애인 고용관리 담당자는 '20.1월('19년도분)과 '21.1월('20년도분) 장애인 고용상황을 신고하면서 이전 연도분의 추가 납부 사항을 확인·검토하지 않고 오류 대상자 #명을 그대로 포함·신고하여,

[표 2]와 같이 향후 장애인고용공단에서 오류에 대해 추징할 경우 해당 추가 부담금에 가산금까지 지급해야 하는 상황을 초래하였습니다.

한편, 장애인 고용관리 담당자는 소속기구와 연계고용계약 체결된 사업장을 계약부서와 함께 파악하여 감면 혜택을 적용받을 수 있도록 하여야 하나, 확인할 수 있는 시일이 부족하고 향후 소급하여 신청할 수 있다는 사유로 '20년도분 고용 부담금의 감면 혜택 기회를 미룬 사실이 있습니다.

또한, 통합경영정보시스템 상의 근로소득 연말정산 장애인 기본공제 대상자

등을 확인하지 않아, [표 3]과 같이 장애인 근로자를 '19년 ##명, '20년 #명 누락하여, 장애인 고용 부담금을 각각 ##천 원, ##천 원 추가 부담한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

- <<<<실 <<<<부는 감사결과를 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- 장애인 고용상황을 수정 신고하여 추가 부담금 ##천 원, 부담금 환급금 ##천 원을 정산하시고,(시정)
- 장애인 고용인원 및 고용부담금을 차년도 1월 연 단위 관리에서 발생 월 단위 관리로 개선하여 산정오류를 줄이고, 발생주의 회계기준에 맞게 비용처리 하시기 바랍니다.(권고)